

1501804-03.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2099377/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ,
24234378 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2099377 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MACEDO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501804-03.2022.8.26.0407 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501804-03.2022.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2099377/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ,
24234378 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2099377 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MACEDO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte Fabio Macedo, devidamente qualificada, como incurso no art. 155, § 1º, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 92/96).

A denúncia foi recebida em 20 de Junho de 2022 (fls. 97/98).

A parte processada foi citada (fl. 126) e apresentou resposta escrita (fls. 130/134). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 135) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 159).

Em audiência ([TA]), foi ouvida a parte ofendida; em seguida, inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação; ao final, a parte processada foi declarada revel (v. T.A.).

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 164/171), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 155, caput, do CP; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 175/182).

2. Fundamentação

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do fato descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 04/05), dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 28 e de reconhecimento pessoal (fl. 33).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A vítima RODOLFO UDOVIC JÚNIOR declarou em juízo que na manhã do dia 11 de março, ao acordar, percebeu que as luzes dos fundos de sua casa estavam acesas, assim, estranhando o fato, foi na edícula presente nos fundos da casa para ver se algo havia ocorrido, momento em que percebeu que o televisor HBUSTER de 42 polegadas que ficava fixado em uma das paredes havia sido subtraído. Dispõe que o último momento em que vira o aparelho antes da subtração fora à meia noite do dia 10 de março.

Esclarece não ter visto sinais de arrombamento no imóvel. Por fim, esclarece que sabe quem é a pessoa de FÁBIO MACEDO, vulgo "FABINHO", mas que não mantém amizade com ele ou mantém qualquer forma de relacionamento. O bem foi recuperado cerca de 04 (quatro) horas após perceber sua falta.

A vítima VERA LUCIA RAMALHO DE VASCONCELOS declarou em juízo que pessoa desconhecida adentrou a residência da declarante e de lá subtraiu um aparelho televisor da marca HBuster, de 42 polegadas, que ficava instalada em uma edícula aos fundos da casa da declarante. Informa não ter visto a ação delituosa, também informa que a pessoa que possa ter praticado o ato não "arrombou" qualquer portão, grade ou semelhante da casa da declarante, acreditando que tenha pulado o muro. O bem foi devolvido cerca de 04 horas após ser percebida sua falta.

A testemunha e policial civil Marcelo Zimiani declarou em juízo que, após o registro do BO, a polícia militar teve uma informação de que o televisor estava na casa do Rogério, vulgo cotonete. Compareceram no local e localizaram o objeto. Conduziram até a delegacia de Polícia. Rogério posteriormente declarou que supostamente seu irmão teria praticado o furto.

A testemunha e policial militar Oscar Luiz Rossi declarou em sede policial que: "(...) na data de 11 de março de 2022, aproximadamente às 6 horas da manhã, fora acionado via COPOM para suposto atendimento de crime de furto que ocorrera em uma residência na Rua Bélgica, nº 70, ardim Bandeiras. O depoente informa que no local, fora recepcionado pela vítima - RODOLFO UDOVIC JÚNIOR - a informou à guarnição que um televisor da marca HBUSTER, de 42 polegadas, havia sido subtraído de sua

residência na noite anterior ou naquela madrugada. Em breves constatações, o depoente pôde visualizar que o autor havia entrado no local pulando um muro lateral, obtendo acesso a uma área de lazer localizada nos fundos da casa, local em que o televisor se encontrava, e o furtando. Posteriormente, naquele mesmo dia, a guarnição composta pelo depoente e por seu companheiro de farda CB PM CLEBERSON recebeu uma denúncia anônima de que o referido televisor estava na casa de ROGÉRIO FERREIRA, vulgo "COTONETE". Ao se deslocarem ao local, situado na Rua Bem-Te-Vi, nº25, fora abordado COTONETE, que franqueou a entrada da equipe policial no local, sendo então encontrado o televisor, bem como apreendido. Por fim, encaminhado para a unidade policial, COTONETE afirmou que quem teria pegado o aparelho teria sido FABINHO, seu irmão, que tem histórico de praticar furtos". Ratificou suas declarações em juízo.

O informante ROGERIO FERREIRA declarou em sede policial (fls. 81/88) que "questionou seu irmão tendo em vista que policiais civis compareceram em sua casa a respeito da localização do objeto televisão e Fábio confessou ao declarante que fez o furto da televisão na residência que fica nas proximidades de sua casa (...) que no dia dos fatos, em razão da presença dos policiais militares em sua residência ficou com medo e informou que não sabia como a televisão havia aparecido em sua residência, porém, neste ato, informa que foi seu irmão Fabinho quem levou a televisão até sua residência e devido a presença dos policiais militares teria se evadido do local no dia dos fatos". Embora regularmente intimado, não compareceu em juízo para prestar declarações.

A informante CLAUDENICE FERREIRA DE OLIVEIRA declarou em sede policial que: "(...) é mãe de FÁBIO MACEDO. Quanto aos fatos, o declarante dispõe que há cerca de 20 dias, FÁBIO, que reside com a declarante, chegou à casa da declarante entre 8 ou 9 horas da manhã trazendo consigo uma televisão. No local, estavam somente a própria declarante e o filho ROGÉRIO. Que passado algum tempo após a chegada de FÁBIO ao local trazendo consigo o aparelho televisor, policiais militares compareceram à casa dela, informando que o aparelho em questão havia sido furtado e, desta feita, encaminharam ROGÉRIO e o aparelho televisor para a Delegacia de Polícia. Que no momento em que o policiamento compareceu ao local, FÁBIO não estava mais em casa. Que o televisor em questão foi localizado dentro do quarto de FÁBIO, que já o instalou quando chegou em casa com ele. Que naquela manhã o declarante não ouviu qualquer pessoa bater palmas ou chamar por FÁBIO, tampouco buzinas ou barulhos de veículos, explicando que se alguém o fizesse, o cachorro do declarante latiria, dando ciência e ela da presença de alguém. Que FÁBIO não possui contas bancárias ou qualquer dinheiro guardado consigo dentro de sua casa".

O acusado Fábio Macedo, ao ser interrogado em sede policial, que "(...) o declarante informa ser irmão por parte de mãe de ROGERIO FERREIRA e atualmente estão residindo na mesma casa. Há cerca de um mês o declarante comentou com algumas pessoas que estava precisando de uma televisão usada e certa manhã um indivíduo desconhecido (estatura aprox. de 1,80mts, cor parda, magro, idade aprox. de 40 anos, tinha o corpo arcado para frente), chegou a sua casa, chamou por seu nome e ofereceu uma televisão a venda, tendo o declarante pedido para vê-la e ele foi buscá-la, sendo que ele estava a pé. Passado cerca de 20 minutos, o indivíduo retornou e dessa vez ele estava com um veículo pequeno, de cor prata, não sabe marca e nem outros detalhes e mostrou a TV que estava no interior do veículo. Após negociarem chegaram ao valor de R\$300,00, sendo que o declarante entregou a ele a quantia de R\$200,00 e R\$ 100,00 pagaria quando ele entregasse a nota fiscal ele foi embora, porém, ele não retornou para trazer e a nota e nem buscar a quantia de R\$100,00. Informa que trabalha e que tem dinheiro no banco, por isso, teve como pagar pela televisão. No dia seguinte, o declarante estava no Picadão, ocasião em que uma viatura da PM chegou e todos que estavam no local saíram correndo e o declarante correu junto, sem saber o motivo, mas correu. Naquele mesmo dia, policiais militares estiveram em sua casa e apreenderam a televisão que o declarante tinha acabado de comprar. Por fim, informa que não tem nada a ver com o furto da televisão e não foi o autor desse furto". Embora regularmente intimado, não compareceu em juízo para ser interrogado, sendo decretada sua revelia. Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória de modo que as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida, merecem irretocável credibilidade deste magistrado. Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraiu, para si, coisa alheias móvel consistente em 01 (um) aparelho televisor, da marca Ibuster, de 42 polegadas, salientando, com relação ao contexto processado e julgado, que o crime foi praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP).

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa furtada (res furtiva), ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ – Terceira Seção – REsp n. 1.524.450 – Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Tese n. 934 aprovada em 11/2015), o que, por exigir o deslocamento físico do bem, é explicado pela teoria da amotio.

De rigor, pois, a condenação do réu. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 155, § 1º, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, primariamente; a paz pública, a tranquilidade comunitária e o ambiente familiar, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Furto (art. 155, § 1º, do CP): 01 (um) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias são desfavoráveis à parte ré que tem Maus Antecedentes (Processos nº 0001666-91.2014.8.26.0407 0007356-04.2014.8.26.0407 – fls. 107/111), de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/3 (um terço), em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, o acusado é reincidente (Processo nº 0005195-92.2015.8.26.0081), razão pela qual fixo sua pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, o crime foi cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), razão pela qual agravo a pena em 1/3, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 2 (dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, deve ser o fechado, porque a parte ré é reincidente específica e as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, II (reincidência), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie. A parte ré, com fundamento no art. 77, I (reincidência), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis). Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, para o fim de condenar, como incurso no art. 155, § 1º, do CP, a parte ré Fábio Macedo, qualificado nos autos, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Osvaldo Cruz, 12 de Dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA